



REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE U.N.A.M.

per avvocati che assistono le parti nei procedimenti di risoluzione consensuale delle controversie

approvato dal Comitato Esecutivo U.N.A.M. in data 25 maggio 2026

Sommario

.....	1
Art. 1 - Scuola di Alta Formazione	1
Art. 2 - Funzione di indirizzo e raccordo del Presidente UNAM	2
Art. 3 – Ambito specialistico della Scuola di Alta Formazione	2
Art. 4 - Comitato Scientifico	3
Art. 5 – Funzioni del Comitato Scientifico	3
Art. 6 - Comitato di Gestione	3
Art. 7 – Funzioni del Comitato di Gestione	4
Art. 8 - Tesoriere	4
Art. 9 - Organizzazione del corso di Alta Formazione	4
Art. 10 - Contenuti e didattica corso di Alta Formazione.....	5
Art. 11 – Docenti del corso di Alta Formazione.....	5
Art. 12 - Requisiti per l'ammissione al corso di Alta Formazione	6
Art. 13 - Quota e Bando di iscrizione al corso di Alta Formazione.....	6
Art. 14 - Frequenza	7
Art. 15 – Verifiche intermedie e prova d'esame finale	7
Art.16 - Norma finale	8

Art. 1 - Scuola di Alta Formazione

1) U.N.A.M., Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione, iscritta nella Sezione n. 2 dell'Elenco delle Associazioni Forensi

U.N.A.M.

Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione

Associazione Forense Specialistica maggiormente rappresentativa

P.I. 14853111004 | C.F. 97806930588

Via Emanuele Gianturco, 11 - 00196 Roma

info@unam.it - unam@arubapec.it

Specialistiche maggiormente rappresentative tenuto dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b) del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1, recante "*Norme per l'istituzione e le modalità di tenuta dell'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative*", ha costituito la Scuola di Alta Formazione al fine di assicurare l'offerta formativa, nel settore specialistico di proprio interesse, e di organizzare le attività per l'aggiornamento professionale ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett e) del suddetto regolamento.

2) La Scuola di Alta Formazione U.N.A.M. è la struttura centrale organizzativa e tecnico scientifica, adeguata a garantire la rilevante scientificità delle iniziative formative promosse, organizzate e realizzate.

3) Attraverso la Scuola di Alta Formazione, U.N.A.M. può organizzare e realizzare eventi formativi anche in convenzione con i Dipartimenti degli ambiti di Giurisprudenza di Università, ovvero d'intesa con il Consiglio Nazionale Forense o con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

Art. 2 - Funzione di indirizzo e raccordo del Presidente UNAM

1) In virtù della sua carica di legale rappresentante dell'associazione e di Presidente del Comitato Esecutivo, cui l'art. 18 dello Statuto affida la sovrintendenza sulla Scuola, il Presidente UNAM esercita una funzione generale di indirizzo e garantisce il raccordo tra l'associazione e gli organi della Scuola.

2) A tal fine, il Presidente UNAM e un suo delegato scelto tra i membri del Comitato Esecutivo partecipano alle riunioni del Comitato di Gestione e del Comitato Scientifico.

Art. 3 - Ambito specialistico della Scuola di Alta Formazione

1) L'offerta formativa della Scuola U.N.A.M. intende assicurare alta formazione e qualificazione professionale degli Avvocati che assistono le parti nei procedimenti di mediazione, negoziazione assistita e negli altri procedimenti di risoluzione consensuale delle controversie nel rispetto della normativa, legislativa e regolamentare, vigente e/o sopravveniente, in materia di formazione dell'avvocatura.

2) La Scuola di Alta Formazione organizza, a cadenza regolare, un corso nel settore specialistico di interesse di durata biennale, non

U.N.A.M.

Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione

Associazione Forense Specialistica maggiormente rappresentativa

P.I. 14853111004 | C.F. 97806930588

Via Emanuele Gianturco, 11 - 00196 Roma

info@unam.it - unam@arubapec.it

inferiore a 100 ore, specificamente disciplinato dal presente Regolamento.

3) L'attività svolta da U.N.A.M. attraverso la Scuola non ha scopo di lucro, ferma restando la possibilità di richiedere ai partecipanti il rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione ed il compenso dei docenti.

Art. 4 - Comitato Scientifico

1) Il Comitato Scientifico è composto da almeno sei membri nominati dal Comitato Esecutivo di U.N.A.M., scelti tra professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale e magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità. Il Comitato Esecutivo nomina tra essi un Coordinatore.

2) Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.

3) I Componenti del Comitato Scientifico continuano ad esercitare l'ufficio sino alla loro sostituzione.

Art. 5 - Funzioni del Comitato Scientifico

1) Il Comitato Scientifico individua il programma del corso di formazione biennale con l'indicazione delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti e lo propone al Comitato di Gestione.

2) Il Comitato Scientifico nomina i membri della Commissione esaminatrice della prova di fine corso, costituita da 3 membri di cui almeno 2 non appartenenti al corpo Docenti del corso.

3) Il Comitato Scientifico, d'intesa con il Comitato di Gestione, determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire esclusivamente l'integrale copertura delle spese di funzionamento e docenza nonché le spese di organizzazione e gestione, ivi incluse quelle relative al comitato di gestione e al comitato scientifico.

Art. 6 - Comitato di Gestione

1) La Scuola di Alta Formazione è gestita dal Comitato di Gestione.

2) Il Comitato di Gestione è composto da almeno tre membri nominati dal Comitato Esecutivo di U.N.A.M., che assumono le funzioni di Direttore, Vice Direttore e componente della Scuola.

U.N.A.M.

Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione

Associazione Forense Specialistica maggiormente rappresentativa

P.I. 14853111004 | C.F. 97806930588

Via Emanuele Gianturco, 11 - 00196 Roma

info@unam.it - unam@arubapec.it

3) Il Direttore della Scuola svolge funzione di coordinatore del Comitato di Gestione. Il Vicedirettore coadiuva il Direttore e svolge le funzioni di Direttore in caso di impedimento e/o assenza del primo.

4) Il Comitato di Gestione delibera a maggioranza dei componenti.

5) I componenti del Comitato di Gestione continuano ad esercitare l'ufficio sino alla loro sostituzione.

6) La sostituzione di un componente del Comitato di Gestione avviene:

- a) per dimissioni volontarie
- b) per plurime ingiustificate assenze alle riunioni
- c) per il verificarsi di altre situazioni che determinano il venir meno del rapporto di fiducia sotteso alla nomina

Art. 7 - Funzioni del Comitato di Gestione

1) Il Comitato di Gestione cura l'organizzazione complessiva dei corsi e delle attività formative della Scuola e in particolare:

- a) approva e rende operativo il programma (date, argomenti e docenti) del Corso biennale e degli altri eventi, tenuto conto delle proposte del Comitato Scientifico;
- b) incarica i docenti, tra quelli proposti dal Comitato Scientifico, e ne coordina l'attività;
- c) cura l'organizzazione esecutiva e lo svolgimento del Corso biennale e degli altri eventi e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento.

2) Il Comitato di Gestione determina, d'intesa con il Comitato Scientifico e sentito il parere del Tesoriere U.N.A.M., la quota di iscrizione al Corso biennale e agli altri eventi in modo da garantire esclusivamente la copertura delle spese di gestione, funzionamento e docenza.

Art. 8 - Tesoriere

1) Il Tesoriere di U.N.A.M. svolge la funzione di Tesoriere della Scuola di Alta Formazione.

Art. 9 - Organizzazione del corso di Alta Formazione

1) Il Corso di Alta Formazione si svolge nell'arco di due anni solari per un numero complessivo minimo di 100 ore di lezione, siano

U.N.A.M.

Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione

Associazione Forense Specialistica maggiormente rappresentativa

P.I. 14853111004 | C.F. 97806930588

Via Emanuele Gianturco, 11 - 00196 Roma

info@unam.it - unam@arubapec.it

esse tenute in presenza od a distanza, ed è comprensivo di esercitazioni, dibattiti, *role play* ed approfondimenti seminariali, nonché di convegni di presentazione ed alta formazione.

2) Per consentire la massima partecipazione degli iscritti, le lezioni si svolgono in linea di massima il venerdì per l'intera giornata, una o più volte al mese, secondo le esigenze organizzative.

3) Il calendario delle lezioni è pubblicato sul sito web di U.N.A.M., nonché degli Organismi forensi e delle istituzioni universitarie convenzionati con la Scuola.

4) La Scuola può prevedere la facoltà di partecipare a singoli moduli didattici.

Art. 10 - Contenuti e didattica corso di Alta Formazione

1) Il Corso biennale è volto a formare professionisti legali esperti nella assistenza alle parti nei procedimenti di risoluzione consensuale delle controversie, con approfondimento dello studio del conflitto, dei modelli e delle tecniche di negoziazione e mediazione nonché degli aspetti deontologici connessi all'esercizio dell'attività di assistenza legale stragiudiziale.

2) Il Corso di A.F. mira a consentire ai partecipanti l'acquisizione di una approfondita conoscenza nel settore della giustizia consensuale, attraverso la trattazione di argomenti sia di diritto sostanziale che di diritto processuale, sia interno che internazionale, e l'acquisizione della conoscenza teorica e pratica.

3) Nello svolgimento delle lezioni del corso, si predilige una didattica interattiva, sia di carattere tradizionale (quali le lezioni frontali, le discussioni, l'analisi di casi, le simulazioni), che di tipo innovativo (quali le attività di carattere laboratoriale ed esperienziale), che stimoli il confronto e il dibattito.

4) Il materiale didattico, quali articoli, riviste, sentenze, letture di approfondimento, dispense, slides, filmati, podcast e contenuti multimediali, viene messo a disposizione dei partecipanti nella forma più utile ed agevole ad una maggiore fruibilità didattica dello stesso.

Art. 11 - Docenti del corso di Alta Formazione

1) I docenti del corso biennale organizzato dalla Scuola di Alta Formazione sono individuati, di regola, tra professori universitari

U.N.A.M.

Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione

Associazione Forense Specialistica maggiormente rappresentativa

P.I. 14853111004 | C.F. 97806930588

Via Emanuele Gianturco, 11 - 00196 Roma

info@unam.it - unam@arubapec.it

di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale e magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità. Per specifiche esigenze e per le sole materie non giuridiche, sono individuati esperti di comprovata esperienza professionale, nazionale ed internazionale, almeno decennale, nello specifico settore di interesse.

Art. 12 - Requisiti per l'ammissione al corso di Alta Formazione

- 1) Possono accedere al Corso biennale i Professionisti iscritti all'Albo degli Avvocati od al Registro dei Praticanti Avvocati.
- 2) Il numero massimo di partecipanti a ciascun Corso è stabilito in 150 a valere sull'intero territorio nazionale senza alcuna distinzione di provenienza universitaria, associativa o del libero Foro.
- 3) Nel caso in cui le domande superino la disponibilità dei posti, verranno preferiti i candidati che abbiano conseguito la maggiore anzianità di iscrizione all'Albo/Registro, secondo l'ordine di presentazione della domanda iscrizione.

Art. 13 - Quota e Bando di iscrizione al corso di Alta Formazione

- 1) Il Bando per l'iscrizione al Corso di Alta Formazione è pubblicato sul sito di U.N.A.M., nonché degli Organismi forensi e degli Atenei convenzionati con la Scuola.
- 2) Nel Bando sono indicati il programma didattico, i docenti incaricati, le modalità e il termine di presentazione della domanda nonché di pagamento della quota di partecipazione.
- 3) L'iscrizione si intende perfezionata esclusivamente a seguito del versamento della relativa quota, secondo le modalità indicate nel bando.
- 4) Ove sia prevista la possibilità di versamento della quota a rate, il mancato versamento anche di una sola rata nel termine stabilito è ragione di esclusione dal Corso.
- 5) L'esclusione o il ritiro dal Corso non comporta la restituzione delle somme già versate, salvo diversa valutazione del Comitato di Gestione, su istanza motivata dell'interessato.
- 6) L'iscrizione al Corso attribuisce al discente, che non ne sia già in possesso, la qualifica di Socio U.N.A.M. per il biennio solare.

U.N.A.M.

Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione

Associazione Forense Specialistica maggiormente rappresentativa

P.I. 14853111004 | C.F. 97806930588

Via Emanuele Gianturco, 11 - 00196 Roma

info@unam.it - unam@arubapec.it

Art. 14 - Frequenza

- 1) Al fine del rilascio dell'attestato di partecipazione, è obbligatoria la frequenza ad almeno l'80% del monte ore biennale complessivo del Corso.
- 2) Al termine del biennio del Corso può essere rilasciato, a richiesta dell'interessato che non abbia maturato i requisiti per ottenere l'attestato di Alta Formazione, un attestato che riporti l'indicazione dei moduli e delle ore di effettiva frequenza.
- 3) Qualora, per gravi e comprovati motivi, non riesca a completare la frequenza minima prevista, l'iscritto può presentare richiesta al Comitato di Gestione di sospendere la frequenza ed essere ammesso a frequentare il corso nell'edizione del successivo biennio. In caso di accoglimento della richiesta, fermo restando l'obbligo di pagamento dell'intero Corso biennale sospeso, a valere sull'importo dovuto per il Corso del biennio successivo.
- 4) Per le lezioni in presenza, il rilevamento dei partecipanti viene effettuato da un tutor d'aula. Per le lezioni che si svolgono con modalità telematiche, il rilevamento della presenza avviene tramite la piattaforma utilizzata dalla Scuola, che assicura la preventiva identificazione dei discenti e fornisce il *report* di ingresso e di uscita dalle aule virtuali.
- 5) Il mancato rispetto del Regolamento costituisce giusta causa di esclusione del partecipante dal Corso.

Art. 15 - Verifiche intermedie e prova d'esame finale

- 1) Durante il Corso biennale possono essere svolte verifiche intermedie, individuali o di gruppo, organizzate e valutate dai docenti delle singole unità didattiche. Le verifiche possono consistere in esercitazioni scritte, analisi di casi, simulazioni, test a risposta multipla o altre attività pratiche.
- 2) Al termine del secondo anno, coloro che hanno frequentato il corso per almeno l'80% del monte ore programmato, possono sostenere la prova finale unica, composta da:
 - a) una prova scritta;
 - b) eventualmente, una parte orale o pratica (ad esempio simulazioni di negoziazione o mediazione).
- 3) La prova finale è valutata dalla Commissione Esaminatrice nominata dal Comitato Scientifico, composta da tre membri di cui almeno due non appartenenti al corpo docente del Corso, scelti tra:

U.N.A.M.

Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione

Associazione Forense Specialistica maggiormente rappresentativa

P.I. 14853111004 | C.F. 97806930588

Via Emanuele Gianturco, 11 - 00196 Roma

info@unam.it - unam@arubapec.it

- a) professori universitari;
- b) ricercatori universitari;
- c) avvocati di comprovata esperienza professionale nel settore della giustizia consensuale;
- d) magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità.

4) L'esito della prova finale è espresso come: "idoneo" oppure "non idoneo", con possibilità di aggiungere un giudizio sintetico (ad esempio: "idoneo con merito") o una più estesa valutazione complessiva del percorso formativo svolto dal singolo partecipante.

5) In caso di esito positivo della prova finale, è rilasciato un Attestato di Alta Formazione nel settore della giustizia consensuale, valevole al fine del riconoscimento dei crediti per l'aggiornamento professionale forense.

Art.16 - Norma finale

1) L'organizzazione della Scuola di A.F., il programma e/o lo svolgimento del Corso possono essere soggetti a variazioni che si rendano necessarie anche in relazione a modifiche normative e/o regolamentari sopravvenute.